INTERESSES ECONÔMICOS E JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL: COMUNIDADES QUILOMBOLAS E O MERCADO DE CARBONO NA AMAZÔNIA

Célia Gadotti[1]
Maria Amélia Enriquez[2]

Este estudo contribui para o debate sobre sustentabilidade e justiça climática, enfatizando a importância de políticas públicas envolvendo comunidades tradicionais, como os quilombolas, que desempenham papel fundamental na preservação da floresta Amazônica. O texto foca o dilema entre os interesses econômicos de empresas privadas e a necessidade de proteção ambiental e justiça social de comunidades vulneráveis, enumerando os desafios e as oportunidades para conciliar essa questão, incluindo breve análise comparativa com outros países amazônicos. A hipótese é que, embora os contratos de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD+) ofereçam oportunidades econômicas, a efetiva implementação das políticas frequentemente falha na inclusão das comunidades. Os resultados revelam que as políticas públicas podem contribuir para equilibrar esses interesses que, em geral, são colidentes, todavia há problemas relevantes na efetiva adoção (recursos financeiros), na implementação (inclusão) e no acompanhamento (avaliação, monitoramento) dessas políticas que comprometem as garantias aos direitos dessas comunidades.

Palavras-chave: quilombola, mercado de carbono, interesse econômico.

ECONOMIC INTERESTS AND SOCIO-ENVIRONMENTAL JUSTICE: QUILOMBOLA COMMUNITIES AND THE CARBON MARKET IN THE AMAZON

This study contributes to the debate on sustainability and climate justice, emphasizing the importance of public policies involving traditional communities and conservation of the Amazon. It focuses on the dilemma between the economic interests of private companies and the need for environmental protection and social justice for vulnerable communities, based on quilombola communities in the Amazon and the commercialization of carbon credits. Quilombola communities play a fundamental role in forest preservation through sustainable practices and traditional knowledge. Thus, the research addresses the challenges and opportunities of public policies aimed at reconciling this dilemma, including a brief comparative analysis with other Amazonian countries. The hypothesis is that, although REDD+ contracts (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) offer economic opportunities, the implementation of policies often fails to include the communities. The results reveal the ways in which public policies can contribute to balancing these interests, which often collide.

Keywords: quilombola, carbon market, economic interest.

1. Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento na Amazônia da Universidade Federal do Pará (PPGDDA/UFPA). *E-mail*: celia.gadotti18@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0009-0002-2408-0474.

2. Professora e pesquisadora do PPGDDA/UFPA e da Faculdade de Economia (Facecon)/UFPA. *E-mail*: amelia@ufpa.br. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1040-9227).

INTERESES ECONÓMICOS Y JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL: COMUNIDADES QUILOMBOLAS Y EL MERCADO DE CARBONO EN LA AMAZONÍA

Este estudio contribuye al debate sobre sostenibilidad y justicia climática, enfatizando la importancia de las políticas públicas que involucren a las comunidades tradicionales, como los quilombolas, que desempeñan un papel fundamental en la preservación de la selva amazónica. Se centra en el dilema entre los intereses económicos de las empresas privadas y la necesidad de protección ambiental y justicia social de las comunidades vulnerables. Así, la investigación enumera los desafíos y las oportunidades para conciliar dicho dilema, incluyendo un breve análisis comparativo con otros países amazónicos. La hipótesis es que, aunque los contratos de REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) ofrecen oportunidades económicas, la implementación efectiva de las políticas frecuentemente falla en la inclusión de las comunidades. Los resultados revelan que las políticas públicas pueden contribuir a equilibrar estos intereses que, por regla general, son colisionantes; sin embargo, existen problemas relevantes en la adopción efectiva (recursos financieros), en la implementación (inclusión) y en el seguimiento (evaluación, monitoreo) de dichas políticas que comprometen las garantías de los derechos de estas comunidades.

Palabras clave: quilombola, mercado de carbono, interés económico

JEL: F3; F35.

DOI: http://dx.doi.org/10.38116/rtm39art5.

Data de envio do artigo: 26/8/2025. Data de aceite: 12/2/2026.

1 INTRODUÇÃO

A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, exerce um papel fundamental na regulação do clima global e na preservação da biodiversidade (Nobre *et al.*, 2023), além de abrigar comunidades tradicionais, como por exemplo, os quilombolas, descendentes de africanos escravizados. Os quilombolas desenvolveram, ao longo dos séculos, práticas sustentáveis de manejo dos recursos naturais e têm sido reconhecidos por sua contribuição à conservação da floresta e à mitigação das mudanças climáticas (HLMA, 2023). No entanto, a crescente participação dessas comunidades em programas de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD+), que comercializam créditos de carbono, levanta questões sobre a justiça e eficácia das políticas públicas que regulam essas transações.

O problema central investigado neste estudo é saber se as políticas públicas direcionadas ao fortalecimento socioeconômico, à inclusão dos quilombolas e à preservação florestal no Pará (Amazônia Oriental) têm conseguido balancear e reduzir as assimetrias entre os interesses econômicos das empresas envolvidas no mercado de carbono e a necessidade de proteção ambiental e justiça social em comunidades quilombolas. A hipótese é que, embora o mercado de carbono ofereça oportunidades econômicas para essas comunidades, há flagrantes falhas na implementação dessas políticas que resultam em benefícios desiguais, restrições ao uso

do território, compensações inadequadas e falta de participação efetiva das comunidades, minando a autonomia quilombola e comprometendo a justiça climática.

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é analisar quais aspectos as políticas públicas, no contexto amazônico, devem ser aprimoradas para garantir que as comunidades quilombolas possam ser incluídas de forma equitativa nas iniciativas de preservação florestal e nos benefícios econômicos do mercado de carbono. Para isso, adicionalmente à revisão da literatura especializada, foi feita um apanhado documental das políticas públicas, a fim mapear os principais desafios e avanços relacionados à interação entre mercado de carbono e comunidades quilombolas.

Além desta introdução, o estudo está estruturado em mais cinco seções, sendo a última subdividida para incluir uma análise comparativa com outros países amazônicos. A segunda seção trata da relevância das comunidades quilombolas na preservação da Amazônia. A terceira, caracteriza a relação entre as comunidades quilombolas e o mercado de carbono. A quarta seção apresenta as políticas públicas que têm interface com os quilombolas. A quinta apresenta um entrelaçamento entre as políticas públicas e o equilíbrio dos interesses econômicos das empresas privadas e a proteção ambiental e os direitos das comunidades quilombolas. Por fim, as considerações finais sintetizam os principais resultados do estudo, que, longe de esgotar o assunto, chamam atenção para detalhes específicos das políticas públicas como instrumento de equilíbrio entre interesses econômicos e justiça social.

2 A IMPORTÂNCIA DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA AMAZÔNIA

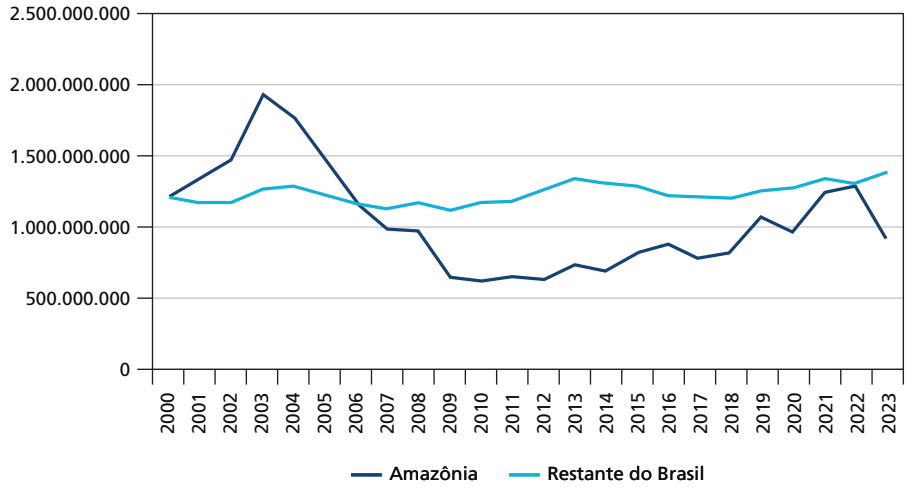
As populações tradicionais, entre elas as comunidades quilombolas, com suas práticas tradicionais de manejo sustentável, são fundamentais para a preservação da Amazônia (Arruda, 1999; Diegues, 2000; Oviedo e Doblas, 2022; Nobre *et al.*, 2023).

Embora a preservação das florestas tenha sido tradicionalmente vista sob uma ótica predominantemente ambiental no Brasil, sua importância vai muito além. A preservação da Amazônia tem implicações estratégicas para o país, envolvendo múltiplos setores governamentais e áreas de atuação. A floresta fornece uma vasta gama de serviços ecossistêmicos que ultrapassam as fronteiras geográficas da Amazônia (Nobre *et al.*, 2023). A proteção da vegetação nativa é fundamental para assegurar a continuidade de fatores biofísicos fundamentais, essenciais tanto para o bem-estar humano quanto para as atividades de agropecuária e geração de energia em outras regiões do Brasil. Em particular, a Amazônia desempenha um papel vital na regulação dos ciclos hídricos, influenciando diretamente a estabilidade dos padrões de precipitação e ajudando a manter um clima equilibrado, além de oferecer uma barreira contra eventos climáticos

extremos em todo o território nacional (Nobre, Sellers e Shukla 1991; Spracklen, Arnold e Taylor 2012; Nobre 2014 *apud* Gandour, 2021)

De acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG),[3] do Observatório do Clima (OC), as emissões brasileiras aumentaram 9,5% em 2020, durante a pandemia de covid-19, atingindo o maior nível desde 2006, quando foram geradas 2,1 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa (GEEs). Em 2021, essa tendência continuou, com a emissão de 2,4 bilhões de toneladas brutas de GEEs, um aumento de 12,2% em comparação a 2020 (Nascimento e Correa, 2024). E, até 2023, a curva continuou ascendente (gráfico 1).

GRÁFICO 1
Comparativo de emissões brutas entre Amazônia e o restante do Brasil (2000-2023)
(Em Mt)



Fonte: base de dados do SEEG, 2024. Disponível em: https://plataforma.seeg.eco.br/territorio/amazonia.

Observa-se que de 2000 a 2006 as emissões da Amazônia superaram as do restante do Brasil, porém, a partir de 2006, as emissões tiveram uma queda significativa. Esses números reforçam a importância da Amazônia na mitigação das emissões globais de carbono. A floresta armazena grandes quantidades de carbono que, quando liberado pela queima da vegetação, reforça o aquecimento global. Assim, o combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia não só evita emissões de dióxido de carbono, como também mantém o equilíbrio hidrológico do continente (Toledo, Di Benedetto e Bizawu, 2022).

3. Disponível em: https://seeg.eco.br/.

Convém ressaltar que a preservação da Amazônia está amparada por diversos instrumentos de comando ambiental. Destacam-se a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998) e o Decreto nº 6.514/2008, que fornecem as bases legais para a proteção da floresta. No entanto, para além do aparato legal, é necessário considerar os aspectos culturais e os métodos tradicionais de uso da terra. Comunidades indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais da Amazônia têm desenvolvido práticas agrícolas e de manejo ambiental adaptadas às especificidades locais da floresta e da biodiversidade. Essas práticas incluem a rotação de culturas e o uso de pequenas áreas cultivadas, gerando um impacto ambiental mínimo. Aliado ao extrativismo e ao manejo de florestas secundárias, esse modelo de ocupação é essencial para a preservação da vegetação natural e a recuperação de áreas degradadas. (Oviedo e Doblas, 2022 *apud* Nascimento, 2024).

No que diz respeito à proteção legal das comunidades quilombolas, a CF/1988, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), garante aos remanescentes de quilombos a propriedade definitiva de suas terras, cabendo ao Estado a emissão dos respectivos títulos. Além disso, os artigos 215 e 216 da Constituição reforçam os direitos dos povos tradicionais, assegurando o reconhecimento de suas culturas e modos de vida (Brasil, 2024 [1988]). A proteção dessas comunidades também é garantida por outras normativas, como a Lei nº 11.952/2009, o Decreto nº 4.887/2003, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (Decreto nº 5.051/2004, vigente pelo Decreto nº 10.088/2019), e a Instrução Normativa nº 128 de 2022, que asseguram o direito à terra para essas populações, dentro da Amazônia Legal.

Douglas Senna, membro do quilombo Arapucu em Óbidos, no Pará destaca que a forte conexão das comunidades quilombolas com suas terras transformam em verdadeiros guardiões das florestas, na luta contra o desmatamento (Vasconcellos, 2022). Senna aponta ainda que as áreas quilombolas registram taxas significativamente mais baixas de desmatamento ilegal, em comparação com outras regiões, comprovando a eficácia da presença dessas comunidades na preservação ambiental. No entanto, o desmatamento é mais elevado no entorno desses territórios, principalmente devido à pressão exercida por setores do agronegócio, da mineração e do garimpo (Nascimento e Correa, 2024).

Outro aspecto importante é a capacidade dessas comunidades em inovar e gerar novos conhecimentos frente às transformações socioambientais impostas pelas mudanças climáticas. O conhecimento delas sobre os ciclos sazonais e ecológicos revela uma engenhosidade única na adaptação às mudanças, evidenciando a resiliência desses povos diante da crise ambiental (Lima, Oliveira e Shiratori, 2021 *apud* Nascimento e Correa, 2024). Na agricultura, por exemplo, essas

comunidades têm se dedicado a estudar como o prolongamento dos períodos de seca afeta seus ecossistemas e a desenvolver estratégias para mitigar esses impactos, ajustando o manejo das espécies conforme os novos ciclos climáticos. Assim, é necessário valorizar as tecnologias de conservação e adaptação desenvolvidas pelos povos da floresta, pois elas não só ajudam a reverter a degradação da Amazônia, como também reduzem os impactos das mudanças climáticas na região e no mundo (Nascimento e Correa, 2024).

Por fim, vale destacar o papel fundamental da Convenção nº 169 da OIT, que tem orientado a criação de protocolos de consulta prévia, livre e informada por diversas comunidades na Amazônia. Esses protocolos estabelecem diretrizes para regular as interações entre as comunidades tradicionais e entidades externas, tanto públicas quanto privadas. Esses documentos são fundamentais para conter os avanços de grandes corporações que desejam expandir suas operações em territórios tradicionalmente ocupados (Nascimento e Correa, 2024).

A venda de créditos de carbono pelas comunidades quilombolas é um exemplo de como essas interações estão se desenvolvendo. Assim, é essencial analisar como as empresas que gerenciam o mercado de carbono estão lidando com essa relação, de modo a garantir a preservação das florestas e os interesses das comunidades, o que será feito a seguir.

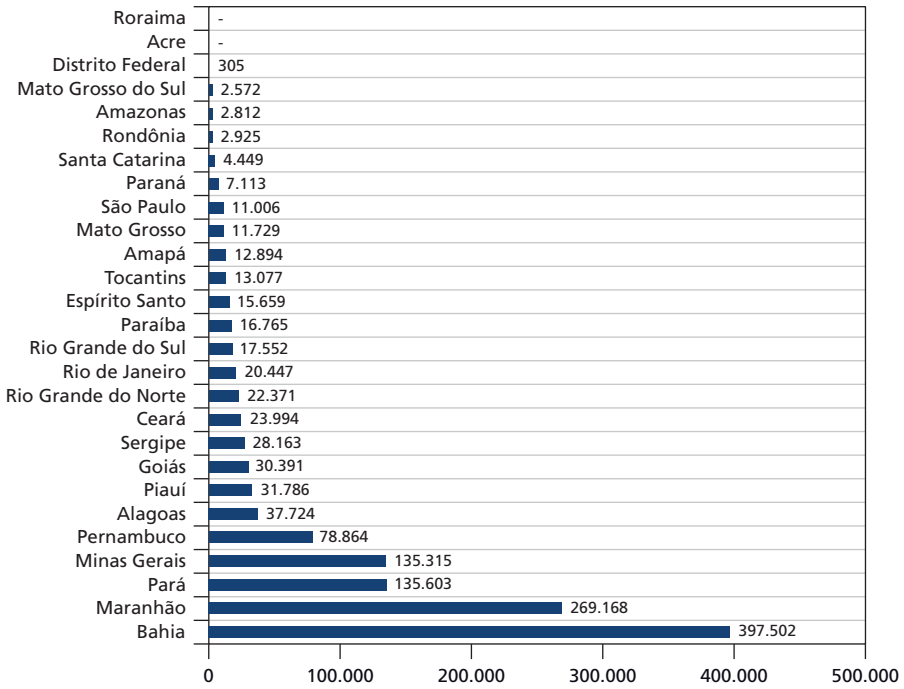
3 O MERCADO DE CARBONO E OS QUILOMBOLAS

A CF/1988, avançou ao aprovar o art. 68, que trata do ADCT: "Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos" (Brasil, 2024 [1988]).

Segundo o Censo Demográfico 2022, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população quilombola da região Norte é de 166 mil indivíduos, o equivalente a 12,5% do Brasil (IBGE, 2023). O Pará é o terceiro estado em população quilombola, atrás da Bahia e do Maranhão, respondendo por 10% da população quilombola do Brasil (gráfico 2).

As comunidades quilombolas são formadas por descendentes de africanos escravizados que fugiram do cativeiro e se estabeleceram em áreas remotas e de difícil acesso. Essas comunidades têm uma identidade cultural única, que é mantida por meio de práticas tradicionais, como tradições orais, celebrações religiosas, festividades e artesanato. Desse modo, as comunidades quilombolas podem ser vistas como guardiãs da história e das tradições do povo negro e que, até hoje, resistem e lutam pelo direito à terra e pelo território (Fernandes, Galindo e Valencia, 2020).

GRÁFICO 2
População quilombola no Brasil, por estados



Fonte: IBGE (2023).

Uma pesquisa inédita realizada pela InfoAmazonia irá revelar que de 144 terras quilombolas, entre tituladas e em processo de titulação, localizadas na Amazônia Legal, 99% não sofreram grandes alterações nos registros de desmatamento nos últimos treze anos. Isso significa que a presença dessas comunidades tem sido fundamental na proteção da floresta, atuando como verdadeiros escudos que impedem o avanço do desmatamento e a entrada de invasores.

No início dos anos 2000, cerca de dois terços das emissões brasileiras de GEEs se originaram de mudança no uso do solo e florestas (Brasil, 2021). As emissões dos nove estados da Amazônia Legal representavam 80% do total.[4] A significativa redução nas taxas de desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2010 levou a uma considerável diminuição nas emissões brasileiras. No entanto, o ressurgimento do desmatamento tem elevado novamente as emissões, o que é um alerta para a necessidade urgente de reverter essa tendência, considerando que

4. Plataforma SEEG Brasil. Disponível em: https://seeg.eco.br/.

algumas áreas da Amazônia já se tornaram fontes líquidas de emissão de carbono, e não mais sumidouros (Gatti *et al.* 2021 *apud* Gandour, 2021).

Os mecanismos de pagamento por serviços ambientais (PSA) surgem como uma estratégia importante no incentivo à conservação da vegetação nativa, oferecendo recompensas financeiras para aqueles que preservam esses ambientes. O PSA pode operar em diferentes escalas, desde a nacional até a individual, e está vinculado à comprovação de benefícios ambientais, sendo um recurso valioso na proteção florestal. No entanto, programas aplicados à Amazônia também recompensam pela redução da destruição legal da vegetação nativa (Gandour, 2021).

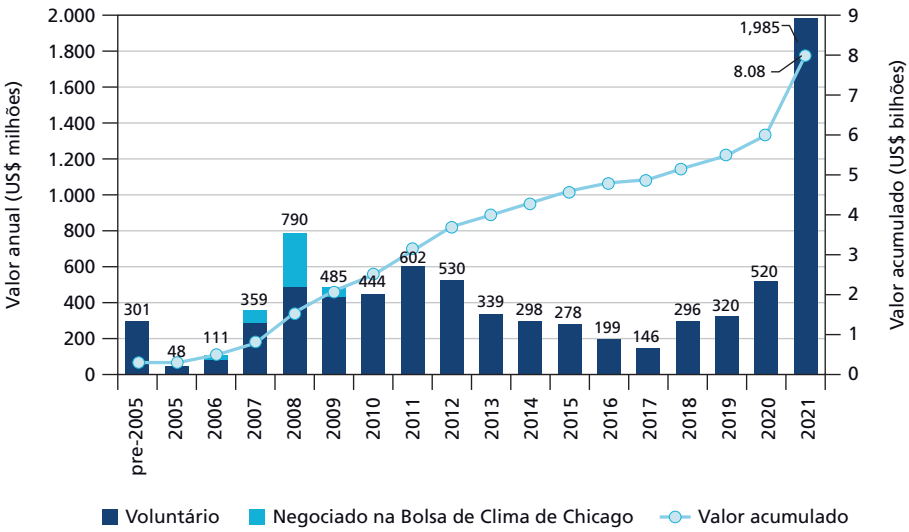
No contexto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), o REDD+ se destaca como um dos principais mecanismos de PSA em nível nacional. Originalmente focado em reduzir emissões decorrentes de desmatamento e degradação florestal, o REDD+ evoluiu para incluir a conservação de estoques de carbono e o manejo sustentável das florestas, oferecendo compensações financeiras a países que conseguem preservar suas florestas (Gandour, 2021).

Um sistema de REDD que funcione com base em mecanismos de mercado deve reconhecer não apenas a propriedade formal como critério para definir os beneficiários mas identificar também aqueles que efetivamente contribuem para a conservação das florestas de maneira sustentável e comprovada, ampliando os benefícios do REDD para incluir povos indígenas, comunidades extrativistas e tradicionais, assentados, agricultores familiares e os governos em áreas protegidas. Os créditos de REDD têm uma natureza imaterial, o que enfatiza o caráter público de sua titularidade. Em terras públicas não habitadas, a responsabilidade recai sobre o poder público, que detém exclusivamente os créditos. Contudo, em territórios protegidos ou reconhecidos por direitos, a titularidade cabe aos povos da floresta. Há um debate sobre a titularidade compartilhada com o poder público em territórios de populações tradicionais, embora isso não se aplique a terras indígenas, onde o uso exclusivo dos recursos naturais é garantido pelo usufruto (Vital, 2013).

Segundo Pietracci *et al.* (2022), o Brasil tem uma vantagem competitiva na produção de créditos de carbono florestal de alta qualidade, isso porque a previsão é que a eliminação do desmatamento, tanto ilegal quanto legal, na Amazônia brasileira dentro de uma década (2022-2031) pode gerar receitas estimadas de US$ 18,2 bilhões, até 2031, por meio dos mercados de carbono voluntários e regulamentados, assumindo um preço médio de US$ 10 por tonelada de CO_2,

conforme estipulado pela Coalizão LEAF.[5] Adicionalmente, há potencial para aumentar essas receitas para US$ 26 bilhões se os preços do CO_2 subirem para US$ 15 por tonelada, especialmente por meio de créditos adicionais gerados pela restauração florestal (Pietracci *et al.*, 2022).

GRÁFICO 3
Mercado voluntário de carbono, por valor comercializado (pré-2005 até 31 dez. 2021)



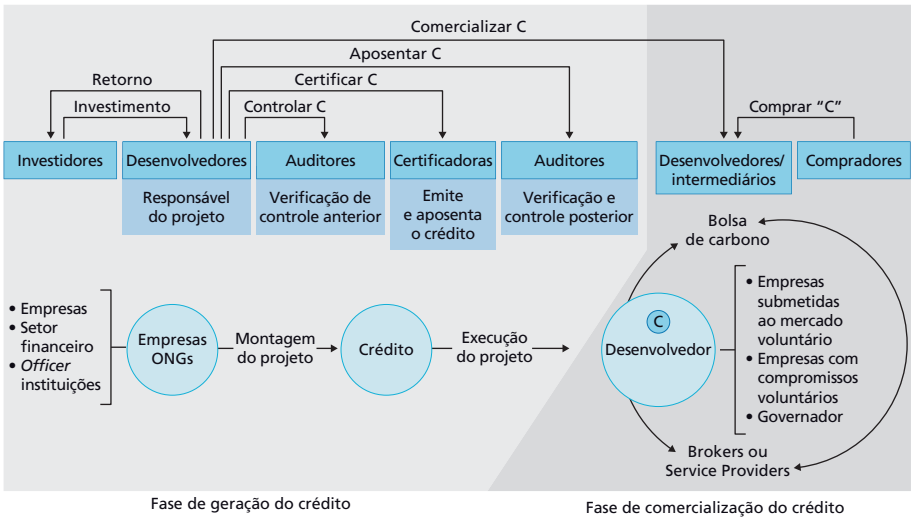
Fonte: Ecosystem Marketplace (2022).

O mercado de carbono tem experimentado oscilações (gráfico 3). De 2005 a 2020 foi relativamente estável, com tendencia a baixa de 2013 a 2019; e forte expansão em 2021. No entanto, é uma incógnita se essa tendência expansiva será mantida, considerando-se o ambiente geopolítico internacional, com a expansão da direita negacionista e os revezes nos pactos globais.

A dinâmica da comercialização do carbono não é trivial. Pelo lado dos demandantes, diversos agentes participam do processo (figura 1): o proprietário ou hospedeiro do projeto, que é responsável pelo local e operação do projeto de redução de emissões; o desenvolvedor do projeto, encarregado de planejar e implementar as reduções; e o financiador do projeto, que disponibiliza os recursos necessários para a execução. Outros agentes, como corretores e operadores, facilitam a transação e a negociação dos créditos entre os compradores finais, que adquirem os créditos para atender às suas metas de redução de emissões (CGEE, 2010).

5. A Coalizão Leaf é uma parceria público-privada única, focada em deter o desmatamento tropical até 2030. Disponível em: https://www.leafcoalition.org/pt/home#:~:text="Saúdo%20a%20criação%20da%20Coalizão,para%20cortes%20profundos%20nas%20emissões.

FIGURA 1
A dinâmica do mercado voluntário de carbono



Fonte: MapBiomas, 2025. Disponível em: https://mapbiomas.org/.

Segundo dados de 2022, fornecidos pela certificadora americana de projetos de carbono, Verra, os projetos REDD+ na Amazônia Legal são dos mais eficazes em termos de captura de carbono anual, superados apenas pelos projetos de reflorestamento. Em média, esses projetos, no Brasil, removem cerca de 350 kton de carbono por ano, número que sobe para 425 kton quando focado especificamente na Amazônia. Além disso, esses projetos se destacam pela longevidade, variando de 22 a 44 anos, em contraste com outros tipos de projetos de carbono que geralmente duram entre cinco e dez anos (HLMA, 2023).

No entanto, apesar dessas vantagens, a Verra enfrenta críticas crescentes em relação à transparência e ao rigor na verificação desses projetos. Criticam também o impacto sobre os direitos das comunidades locais e a governança da própria Verra, incluindo conflitos de interesse entre seus membros. Uma investigação publicada pelo jornal The Guardian, em 2021, revelou que muitos projetos certificados pela Verra podem não cumprir as reduções prometidas de emissões de GEEs. A reportagem apontou a falta de auditorias independentes e verificação adequada, além de conflitos de interesse, incluindo casos em que funcionários possuíam ações ou recebiam remuneração de consultoria de empresas envolvidas nos projetos registrados pela Verra (The Guardian, 2021, *apud* HLMA, 2023).

Pelo lado dos possíveis vendedores desses créditos, estão as comunidades. Os desenvolvedores de projetos e uma lógica de mercado procuram na Amazônia

Legal as áreas que sejam adequadas para a geração de créditos de carbono (HLMA, 2023). Acontece que essas áreas não são livres. Comunidades locais enfrentam propostas de contratos sem estarem familiarizadas com a terminologia, os tipos de projetos, os riscos e os benefícios envolvidos. A falta de informações sobre protocolos, salvaguardas e procedimentos de verificação debilita a capacidade de tomada de decisão por essas comunidades.

Relatos apontam para omissão de informações essenciais durante a apresentação e negociação dos contratos, deixando as comunidades confusas quanto às suas responsabilidades, o impacto de longo prazo das intervenções, como essas intervenções podem afetar seu modo de vida, e os valores acordados, entre outros. Foi observada uma tendência das empresas envolvidas em projetos de carbono de adotarem abordagens persistentes e insistentes, tentando obter a concordância das comunidades por meio de visitas frequentes ou participações em assembleias, mesmo após manifestações de oposição. Frequentemente, moradores acabam assinando contratos ou cartas de intenção sem pleno conhecimento sobre o projeto ou os detalhes dos documentos assinados. Em alguns casos, contratos foram firmados sem a autorização apropriada das famílias, que depois se veem listadas como participantes do projeto sem seu consentimento explícito (HLMA, 2023).

Não raras vezes, as empresas apresentam propostas de contratos a comunidades pouco familiarizadas com a terminologia e os detalhes técnicos dos projetos de carbono, incluindo os riscos e benefícios envolvidos. A carência de informações claras, a ausência de protocolos adequados, a falta de salvaguardas e procedimentos de verificação robustos enfraquecem a capacidade das comunidades de tomar decisões informadas. As negociações sobre participação, divisão de benefícios e responsabilidades, sob a crescente pressão do mercado de carbono, ainda carecem de reforços significativos para assegurar processos equitativos. Sem essas melhorias, projetos que deveriam beneficiar comunidades e contribuir para a proteção da floresta amazônica podem, paradoxalmente, provocar desintegração comunitária e conflitos (Allegretti, 2023).

Nesse contexto, os Estados nacionais e o meio ambiente encontram-se frequentemente à mercê de grandes corporações e empresas transnacionais e multinacionais. Essas entidades têm mais poder financeiro e influência política do que muitos países e moldam os caminhos e as demandas da globalização, criando a ilusão de promover desenvolvimento tecnológico, geração de empregos e autonomia estatal (Araujo Junior e Martins, 2020).

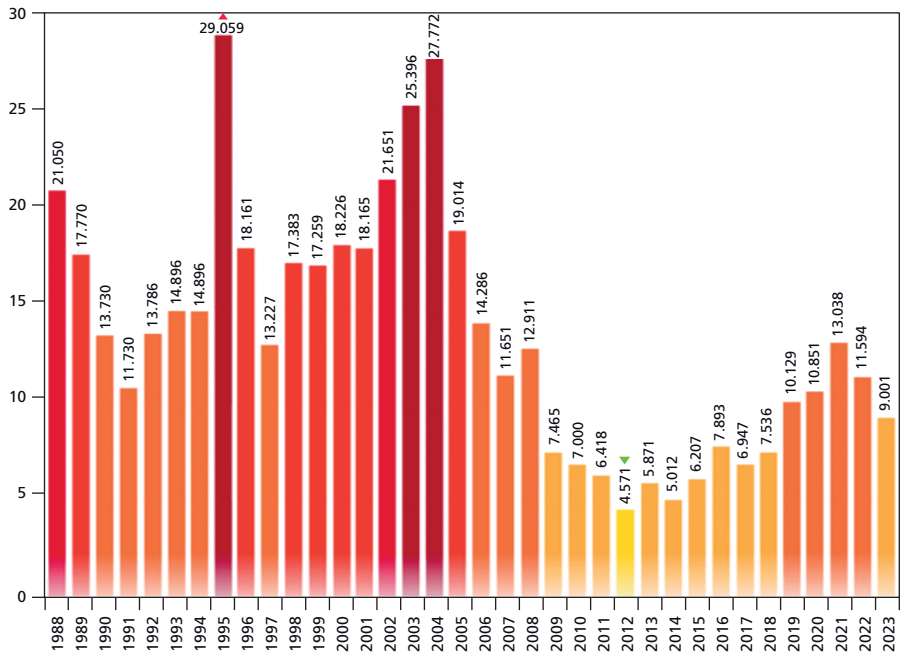
Dessa forma, faz-se necessário analisar como estão sendo desenhadas as políticas públicas voltadas para essas comunidades, a fim de identificar as possibilidades de terem um envolvimento com o mercado de carbono em uma situação de melhor equilíbrio na correlação de forças.

4 OS QUILOMBOLAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Conforme Rodrigues (2011), as políticas públicas abrangem tanto aspectos materiais quanto processuais, sendo definidas como "o processo por meio do qual diversos grupos tomam decisões coletivas que se transformam em uma política comum (algo compartilhado)" e envolvem "decisões e ações revestidas de autoridade soberana do poder público". A implementação dessas políticas geralmente se dá por meio da colaboração entre atores sociais, entidades governamentais e parceiros privados, sendo operacionalizadas por programas, ações, planos, estratégias e órgãos governamentais, que identificam demandas, analisam problemas e buscam soluções para atender o público-alvo (Fernandes, 2022).

No início dos anos 2000, devido às altas taxas de desmatamento, o Brasil ficou na liderança mundial em desmatamento de florestas tropicais (Hansen *et al*. 2008), mas as pressões, principalmente internacionais, resultaram na criação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) em 2004, que visava combater o desmatamento e promover o desenvolvimento sustentável na região (Gandour, 2021). De fato, verificou-se uma redução significa do desmatamento, conforme atesta o Inpe (gráfico 4).

GRÁFICO 4
Evolução do desmatamento na Amazônia brasileira (1988-2023)
(Em km²)



Fonte: Prodes/Inpe. Disponível em: https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/

A descentralização das políticas públicas, nesse contexto, mostrou-se como uma estratégia fundamental, inclusive, para promover o desenvolvimento local, ao valorizar as particularidades regionais e engajar atores sociais em parceria com o Estado, ampliando as oportunidades de ações mais eficazes voltadas ao bem-estar social e à qualidade ambiental (Espada, 2015). Esse contexto de valorização ambiental ganhou reforço com as políticas de valorização dos povos da floresta, como os quilombolas.

A partir dos anos 2000, políticas públicas direcionadas às comunidades quilombolas começaram a se fortalecer por meio da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), do Programa Brasil Quilombola e da criação da Secretaria Especial de Políticas e Promoção para a Igualdade Racial (Seppir). Essa política visa reduzir as desigualdades étnicas no Brasil, especialmente entre a população negra, por meio de programas e projetos de longo, médio e curto prazo (Silva, 2018).

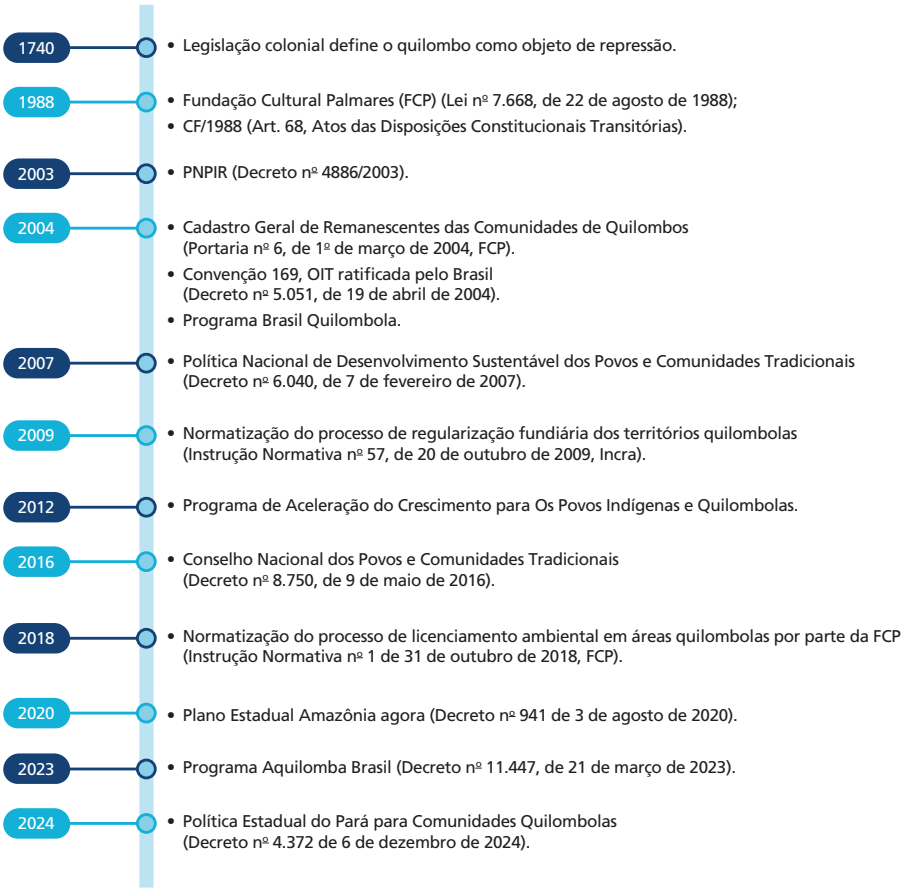
No entanto, a efetivação dos direitos quilombolas ainda enfrenta numerosos obstáculos, tais como: burocracia institucional, escassez de profissionais especializados – por exemplo, antropólogos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e nos centros de referência de assistência social (Cras) –, dificuldade de acesso à informação pela população quilombola, infraestrutura precária, serviços públicos fundamentais de qualidade insatisfatória, terras quilombolas em disputa de posse com latifundiários ou interesses governamentais, entre outros (Silva, 2018).

Em 2007, foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais por meio do Decreto Federal nº 6.040, com foco no desenvolvimento sustentável e na garantia de direitos territoriais, sociais, ambientais, culturais e econômicos, promovendo a valorização da identidade desses povos. No mesmo ano, foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento Quilombola (PAC Quilombola), destinado a melhorar o acesso à educação, saúde, infraestrutura, construção de estradas, abastecimento de água e regularização fundiária (Silva, 2018).

No Plano Plurianual 2012-2015, a questão quilombola também foi destacada sob a rubrica *Enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial*. Essa inclusão é importante, pois permite a alocação de orçamento, monitoramento e avaliação das políticas direcionadas às comunidades quilombolas (Silva, 2018).

A linha do tempo (figura 2) sintetiza a normatização das políticas públicas mais relevantes para as comunidades quilombolas e que impactam o equilíbrio de forças entre os interesses econômicos de empresas privadas e a necessidade de proteção ambiental e justiça social para os povos vulneráveis.

FIGURA 2
Linha do tempo das políticas públicas envolvendo quilombolas



Elaboração das autoras.

A linha do tempo ilustra a trajetória legislativa e política do Brasil em relação às comunidades quilombolas, iniciando com a criminalização dessas comunidades em 1740. O cenário começa a mudar significativamente com a CF/1988, que reconhece os direitos territoriais quilombolas. Desde então, diversas políticas foram implementadas para promover a igualdade racial, o desenvolvimento sustentável e a regularização fundiária, como a criação da FCP, o Cadastro Geral das Comunidades de Quilombos e o Programa Brasil Quilombola. Em anos subsequentes, políticas específicas, como o Programa de Aceleração do Crescimento para povos indígenas e quilombolas e o Programa Aquilomba Brasil, foram criadas para fomentar o desenvolvimento econômico-social dessas comunidades. Além disso, a normatização de processos como o licenciamento ambiental em áreas

quilombolas e a criação de conselhos e planos estaduais focados nas necessidades dessas populações refletem um esforço contínuo para garantir maior proteção e sustentabilidade, culminando em medidas recentes, como a política específica do estado do Pará em 2024. Esses avanços destacam uma mudança na abordagem governamental – de repressão para a promoção de direitos e integração das comunidades quilombolas nas políticas públicas nacionais –, na tentativa de equilibrar os interesses econômicos e justiça.

5 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSE ECONÔMICO E JUSTIÇA SOCIAL

Dentro do contexto de assimetria de informações na Amazônia, o amparo das políticas públicas às comunidades quilombolas é indispensável para mediar a relação entre os interesses econômicos das empresas privadas e a preservação ambiental e justiça social. O quadro 1 sintetiza dez dessas políticas mais relevantes.

QUADRO 1
Políticas públicas pro-quilombolas

	Objetivo
PNPIR: estabelecida pelo Decreto nº 4.886/2003.	Reduzir as desigualdades raciais, com foco especial na população negra, abrangendo áreas como educação e saúde. Por meio do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), essa política fomenta a integração e eficácia de programas contra o racismo em todo o país. Contribui para que os quilombolas possam participar mais efetivamente na economia, reduzindo a disparidade econômica e promovendo a inclusão social, o que pode diminuir a exploração econômica desenfreada por parte de interesses privados.
Programa Brasil Quilombola: iniciado em 2004.	Promover o acesso à terra, à infraestrutura e ao desenvolvimento local. Ao melhorar a qualidade de vida das comunidades quilombolas e fortalecer suas identidades culturais e econômicas, o programa cria um ambiente mais sustentável e justo, oferecendo alternativas econômicas que não dependem exclusivamente de empresas externas. ajudando a preservar suas terras contra o desenvolvimento predatório.
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto Federal nº 6.040/2007).	Promover o desenvolvimento sustentável, assegurando direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais. Essa política valoriza práticas comunitárias sustentáveis e tecnologias de baixo impacto ambiental, que são essenciais para a preservação ambiental e para evitar a exploração insustentável dos recursos naturais por empresas privadas.
Instrução Normativa nº 57 de 2009 do Incra.	Regulamentar a regularização fundiária dos territórios quilombolas, oferecendo maior segurança jurídica e protegendo essas áreas de interesses privados que poderiam comprometer tanto a justiça social quanto o meio ambiente. A formalização da posse da terra é relevante para permitir que as comunidades quilombolas gerenciem seus recursos e tomem decisões sobre o uso da terra que alinhem conservação ambiental com desenvolvimento sustentável
PAC Quilombola, 2012.	Concentrar-se em infraestrutura básica, saúde, educação e regularização fundiária. Ao melhorar a infraestrutura sem comprometer a integridade cultural ou ambiental das áreas quilombolas, o programa ajuda a criar condições para que essas comunidades possam resistir à pressão econômica das corporações e promover um desenvolvimento autônomo. Além disso, o programa também está alinhado com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e o Programa Brasil Quilombola, reforçando ações transversais e interinstitucionais para promover o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Isso inclui ações de inclusão produtiva e desenvolvimento local, visando não apenas ao desenvolvimento econômico mas também à preservação da cultura e da identidade quilombola.

(Continua)

(Continuação)

	Objetivo
Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais: instituído pelo Decreto nº 8.750/2016.	Proporcionar uma plataforma para que os quilombolas garantam que seus interesses sejam representados em discussões sobre desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Isso equilibra os interesses econômicos das empresas com as necessidades das comunidades.
Instrução Normativa nº 1 de 2018 da FCP.	Regular os impactos de empreendimentos econômicos sobre as comunidades quilombolas, exigindo uma participação ativa e informada das comunidades nos processos que as afetam. Esse normativo procura equilibrar os interesses econômicos de empresas privadas com a proteção e promoção dos direitos das comunidades quilombolas, tentando mitigar o risco de conflitos e garantir que os desenvolvimentos econômicos não ocorram à custa da erosão dos direitos e tradições dessas comunidades.
Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) – Decreto nº 941/2020.	Estimular práticas sustentáveis e a bioeconomia. O plano oferece um caminho para alinhar os interesses econômicos das empresas com a sustentabilidade ambiental, beneficiando tanto as comunidades quilombolas quanto a conservação da Amazônia. Um dos principais objetivos do plano é alcançar a neutralidade de carbono no setor de mudanças de uso da terra e florestas até 2036, com metas intermediárias de redução das emissões de GEEs em 37% até 2030 e 43% até 2035, em comparação com a média de emissões entre 2014 e 2018. O plano inclui medidas diretas contra o desmatamento ilegal, incêndios florestais e outros crimes ambientais, destacando-se por ações intensivas de fiscalização que resultaram na apreensão de equipamentos e na interdição de garimpos clandestinos. Além disso, promove a bioeconomia por meio do Programa Territórios Sustentáveis, que busca aumentar a produtividade em áreas já desmatadas e incentivar negócios sustentáveis baseados em recursos florestais
Programa Aquilombola Brasil (Decreto nº 11.447, de 21 de março de 2023)	Esse programa representa um avanço significativo na política voltada para comunidades quilombolas, abordando objetivos interdisciplinares que não só promovem a regularização fundiária mas também fortalecem a segurança alimentar, o desenvolvimento de infraestrutura e a proteção dos direitos culturais e sociais. O programa é notável pelo seu enfoque abrangente, que inclui desde a implementação de infraestrutura básica até o fortalecimento das práticas agrícolas locais, promovendo a educação quilombola e garantindo acesso à saúde de qualidade. A implementação do programa também envolve uma série de garantias, como a consulta prévia, livre e informada às comunidades quilombolas em todos os processos que as afetem diretamente, o que é fundamental para assegurar que essas comunidades recebam os benefícios das políticas e também participem ativamente de sua formulação e execução
Decreto nº 4.372, de 6 de dezembro de 2024 – Política Estadual do Pará para Comunidades Quilombolas.	Estabelecer um marco legal para a proteção e promoção dos direitos das comunidades quilombolas dentro do estado do Pará. A política delineada pelo decreto inclui metas claras de regularização fundiária, desenvolvimento de programas de educação cultural específicos e criação de incentivos para práticas agrícolas e artesanais que respeitem a biodiversidade local e o conhecimento tradicional. Por meio da formação de fundos de desenvolvimento quilombola e a implementação de conselhos gestores compostos por membros das comunidades quilombolas, essa política estadual garante a participação direta das comunidades nas decisões que as afetam, promovendo modelos de desenvolvimento econômico sustentáveis que protegem o meio ambiente enquanto fortalecem a autonomia e a justiça social das comunidades quilombolas

Elaboração das autoras.

A análise documental das políticas públicas mencionadas revela desafios comuns que estão relacionados com: orçamento, gestão, coordenação e participação social, entre outros; ou seja, com elementos que são fundamentais para a eficiência, eficácia e efetividade das iniciativas direcionadas às comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, conforme se destacam no quadro 2.

QUADRO 2
Principais desafios das políticas públicas pro-quilombolas

Política	Evidência	Orçamento	Gestão e coordenação	Participação social
PNPIR.	Discrepância entre o financiamento planejado e o efetivamente executado.	Enfrenta limitações significativas de recursos financeiros.	Haver uma gestão integrada entre os governos federal, estaduais e municipais é fundamental, mas enfrenta obstáculos de alinhamento e sincronização eficaz.	Existe uma intenção clara de envolver a população negra nas decisões, mas a implementação prática dessa participação muitas vezes não atinge os níveis desejados de engajamento efetivo.
Programa Brasil Quilombola.	Alocação e utilização eficiente dos recursos orçamentários. A distribuição dos fundos nem sempre alcançou efetivamente as comunidades visadas.	Assim como a PNPIR, enfrenta desafios na alocação adequada e utilização eficiente dos recursos orçamentários.	A variabilidade na eficácia do programa sugere inconsistências na gestão e na implementação das iniciativas. Coordenação desafiadora entre diferentes níveis de governo e departamentos, o que pode comprometer a entrega de serviços e infraestrutura.	
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto Federal nº 6.040/2007).	Falta de coordenação eficiente entre os órgãos governamentais e a adequada participação comunitária nas decisões que os afetam.	Similarmente limitado, afetando a capacidade de executar ações efetivamente.	A integração entre agências e a cooperação interministerial são essenciais, mas frequentemente problemáticas.	A participação efetiva das comunidades nas decisões que as afetam permanece um desafio, crucial para a relevância e eficácia da política.
Instrução Normativa nº 57 de 2009 do Incra.	Discrepância entre o financiamento planejado e o efetivamente executado.	Necessita de investimentos consideráveis para a desintrusão e outras etapas, o que nem sempre está disponível.	O processo de regularização fundiária é complexo e frequentemente enfrenta atrasos significativos.	
PAC Quilombola, 2012.	Limitação de monitoramento e de atualização do programa para assegurar que os objetivos de desenvolvimento sustentável e inclusão social sejam de fato atingidos.	Desafios na alocação de recursos e na gestão de projetos que visam melhorar infraestrutura básica e regularização fundiária.	Necessita de uma coordenação eficiente entre os governos federal e estaduais para garantir a implementação das políticas.	
Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais: Instituído pelo Decreto nº 8.750/2016.	Limitação em promover um diálogo construtivo entre o governo e os povos tradicionais. Além de questões orçamentárias.	A eficácia dessa política depende da continuidade e do suporte político ao longo do tempo, além da alocação adequada de recursos para implementar suas decisões e recomendações.	O desafio é garantir que esse órgão tenha um impacto real na formulação e implementação de políticas, evitando ser apenas consultivo sem capacidade de influência efetiva.	A inclusão de uma ampla gama de ministérios e órgãos na composição do conselho é positiva, mas a eficácia prática depende da ativa participação das comunidades tradicionais nas decisões.

(Continua)

(Continuação)

Política	Evidência	Orçamento	Gestão e coordenação	Participação social
Instrução Normativa nº 1 de 2018 da FCP.	Busca assegurar que o desenvolvimento e a exploração de recursos naturais considerem adequadamente o impacto cultural e social sobre as populações tradicionais, especialmente em áreas de significativa vulnerabilidade socioambiental.		Exige uma gestão atenta para garantir que as diretrizes sejam aplicadas corretamente e que os impactos socioambientais sejam minimizados.	A participação ativa das comunidades quilombolas é essencial e requer mecanismos efetivos para garantir seu envolvimento nas decisões.
PEAA (Decreto nº 941/2020.)	O contexto de aumento contínuo do desmatamento no Pará e de uma redução nos recursos federais para fiscalização ambiental impõe desafios significativos para a execução das políticas estaduais de proteção ambiental.	Desafios no financiamento, especialmente com cortes nos recursos federais para fiscalização ambiental.	A concretização dos objetivos do PEAA depende de implementação efetiva e do fortalecimento contínuo das políticas públicas ambientais. Daí a necessidade de uma gestão eficaz para enfrentar o aumento do desmatamento e integrar a conservação com o desenvolvimento produtivo.	
Programa Aquilombola Brasil (Decreto nº 11.447, de 21 de março de 2023).	Essa política ampla ajuda a assegurar os direitos e a cultura das comunidades quilombolas.		Desafia a integração entre diversas áreas governamentais para assegurar uma abordagem interministerial efetiva.	Fundamental garantir a consulta prévia, livre e informada, garantindo que as comunidades estejam genuinamente envolvidas e beneficiadas.
Decreto nº 4.372, de 6 de dezembro de 2024 (Política Estadual do Pará para Comunidades Quilombolas).	Risco de financiamento contínuo dessas iniciativas. Além de fiscalização efetiva para prevenir conflitos de interesse.	A necessidade de fundos adequados para a implementação de políticas de desenvolvimento sustentável e regularização fundiária.	Desafios na implementação de conselhos gestores e na integração das práticas de desenvolvimento econômico com a conservação cultural.	Necessidade de colaboração entre o governo estadual, as comunidades quilombolas e as organizações da sociedade civil de ser crucial para monitorar os progressos e ajustar as políticas conforme necessário para garantir que os benefícios sejam tangíveis e duradouros

Elaboração das autoras.

A partir das evidências sintetizadas no quadro 2, é possível identificar problemas comuns que as políticas têm enfrentado para assegurar os fins para os quais foram criadas, por mais bem-intencionadas que sejam. A limitação de uma coordenação eficaz entre diferentes níveis de governo e a participação social são desafios recorrentes em quase todas essas iniciativas.

A PNPIR, por exemplo, embora proponha uma integração federativa, esbarra na dificuldade de alinhamento entre União, estados e municípios, o que resulta em fragmentação e baixa efetividade (Ribeiro Filho, 2023). O Programa Brasil Quilombola também revela inconsistências na execução de serviços básicos, demonstrando que a ausência de mecanismos de coordenação duradoura compromete a entrega de benefícios concretos às comunidades (Teixeira e Sampaio, 2019). Já o Decreto nº 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, prevê ampla participação e integração ministerial, mas raramente consegue transformar essa previsão em prática efetiva (Alencar e Fonseca, 2012). Assim, há uma lacuna persistente entre a retórica da participação e a realidade de exclusão das comunidades nos processos decisórios.

As limitações orçamentárias e financeiras constituem, igualmente, um obstáculo estrutural. Tanto a PNPIR quanto a Instrução Normativa nº 57/2009 do Incra apresentam forte discrepância entre os recursos planejados e os efetivamente executados. Essa instabilidade compromete ações fundamentais, como a regularização fundiária e a desintrusão de áreas ocupadas irregularmente. O PAC Quilombola (2012) e o Decreto nº 4.372/2024, de alcance estadual, reforçam esse problema: ambos dependem da disponibilidade de fundos estáveis para promover infraestrutura e assegurar o desenvolvimento sustentável. O fato de o financiamento depender mais da conjuntura política do que de uma política de Estado consolidada revela a vulnerabilidade das comunidades quilombolas diante de mudanças administrativas.

Outro ponto crítico é a fragilidade na gestão e no acompanhamento. O Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto nº 8.750/2016), por exemplo, corre o risco de se tornar um órgão meramente consultivo, sem capacidade de influenciar de fato a formulação de políticas públicas (Teixeira e Sampaio, 2019). O PEAA é outro caso emblemático: apesar de prever metas de proteção ambiental, o desmatamento no Pará e a redução dos recursos federais para fiscalização evidenciam que a falta de gestão eficaz compromete diretamente os resultados esperados (Pinho *et al.,* 2024).

A partir desse contexto, é possível assegurar que, por um lado, a consolidação de políticas públicas voltadas às comunidades quilombolas oferece ao Brasil a oportunidade de harmonizar os interesses do setor privado com as metas de conservação ambiental; por outro lado, há necessidade de fundos estáveis, de coordenação duradoura, de mecanismos concretos de participação social, de salvaguardas etc., que possam garantir não apenas a proteção de um ativo ambiental mas também a inclusão efetiva das populações quilombolas.

Além disso, no campo ambiental o Brasil tem a chance de elevar sua produtividade e a competitividade internacional, ao mesmo tempo em que combate atividades ilegais. Com esse tipo de abordagem, o país pode se posicionar como um líder em ações climáticas globais, promovendo a justiça ambiental para as comunidades quilombolas e assegurando a preservação de seus territórios e tradições (Gandour, 2021).

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) é um exemplo de como as políticas públicas podem incentivar esse equilíbrio, ao contemplar instrumentos financeiros e econômicos para mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas. Esses instrumentos incluem incentivos fiscais e linhas de crédito oferecidas por instituições públicas e privadas, além de dotações orçamentárias específicas para ações climáticas. A operacionalização do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões também facilitará a negociação de créditos de carbono, promovendo a conservação ambiental enquanto possibilita o desenvolvimento econômico (Galvão, Lourenço e Moutinho, 2011).

Adicionalmente, as estratégias de REDD, se implementadas corretamente, também podem reduzir os custos de transação, engajar diversos atores florestais e simplificar os sistemas de monitoramento, aumentando a probabilidade de sucesso nas reduções globais de emissões de GEEs (Galvão, Lourenço e Moutinho, 2011).

Portanto, o equilíbrio entre os interesses econômicos das empresas privadas e a conservação ambiental, aliado à promoção de justiça social para as comunidades quilombolas, deve ser o objetivo central das políticas públicas voltadas para a Amazônia.

Nesse contexto, merece destaque atentar para as políticas feitas pelo estado do Pará que tem intensificado esforços para captar recursos de investidores visando fomentar atividades ambientalmente sustentáveis. Essas iniciativas incluem políticas de incentivo à regularização fundiária e ambiental, além do combate ao desmatamento, cujas metas estão propostas no PEAA, instituído pelo Decreto nº 941/2020, tido como um dos principais instrumentos desse esforço, com o objetivo de promover a redução das emissões de GEEs, a prevenção e controle do desmatamento, juntamente com a da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas (Athias e Sá, 2022).

Além disso, o governo do Pará publicou o Decreto 4.372, de 6 de dezembro de 2024, criando a Política Estadual do Pará para Comunidades Quilombolas, visando reconhecer e promover os direitos dessas comunidades. A política foca em fortalecer a proteção das terras quilombolas, assegurar acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, e promover a autonomia econômica, por meio do incentivo a atividades produtivas sustentáveis.

Com a promulgação da Lei nº 15.042/2024, que estabelece um novo marco regulatório para o mercado de carbono no Brasil, surgem novas oportunidades para as comunidades quilombolas na comercialização de créditos de carbono (Brasil, 2024). Essa legislação propõe criar um mercado regulado e transparente, com regras claras para a emissão, comercialização e monitoramento de créditos de carbono. Um dos pontos fortes da lei é a inclusão de medidas que asseguram o consentimento livre, prévio e informado das comunidades quilombolas, uma premissa fundamental para garantir que essas comunidades se beneficiem de maneira justa e equitativa.

No entanto, apesar desses avanços, a Lei nº 15.042/2024 apresenta desafios críticos, uma vez que falhas potenciais na implementação da lei podem perpetuar as desigualdades já existentes ou negligenciar a proteção ambiental e social. Por exemplo, sem mecanismos eficazes de fiscalização e monitoramento, a lei pode não alcançar sua intenção de distribuir os benefícios econômicos de forma justa, deixando as comunidades quilombolas vulneráveis a práticas exploratórias por parte de empresas.

Além disso, a legislação poderia ser melhorada ao fortalecer as disposições relativas à participação comunitária nos processos decisórios. Embora preveja o consentimento das comunidades, ela não especifica claramente os procedimentos para a consulta comunitária, nem detalha como as comunidades podem efetivamente negociar os termos dos projetos de carbono. Isso abre espaço para interpretações que podem diluir a voz das comunidades quilombolas e limitar sua capacidade de influenciar os projetos de forma significativa.

Para garantir que os benefícios do mercado de carbono sejam distribuídos de forma mais justa, é imperativo que as políticas públicas incluam o desenvolvimento de diretrizes detalhadas para a implementação da consulta comunitária, a ampliação dos recursos destinados ao monitoramento de projetos de carbono e o estabelecimento de mecanismos de recurso para comunidades que se sintam prejudicadas por projetos de carbono. Essas ações ajudarão a assegurar que a Lei nº 15.042/2024 não apenas fomente um mercado de carbono viável, mas que também promova equidade e sustentabilidade para as comunidades quilombolas envolvidas.

Enquanto a nova lei não é plenamente efetivada, as comunidades quilombolas têm experimentado negociações na venda de créditos de carbono que geram desequilíbrio entre as empresas privadas e as comunidades (Lerner, 2023). É o que revelam as políticas públicas mais influentes nesse equilíbrio de forças.

5.1 Políticas públicas de inserção das comunidades tradicionais no mercado de carbono em outros países amazônicos: limites e convergências

Embora o estudo tenha como foco central a análise das políticas públicas brasileiras voltadas às comunidades quilombolas, apresenta-se, nesta subseção, uma breve análise comparativa com outros países da Pan-Amazônia, com o objetivo de evidenciar convergências e limites regionais na inserção de comunidades tradicionais no mercado de carbono. A literatura indica que, em países como Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, os desafios relacionados à efetividade das políticas, à participação social e à repartição justa de benefícios também assumem caráter estrutural.

Na Colômbia, por exemplo, embora a Constituição reconheça os direitos territoriais das comunidades afrodescendentes e indígenas, estudos indicam que a implementação de políticas de REDD+ tem ocorrido majoritariamente por meio de projetos intermediados por atores privados, com limitada coordenação estatal e frágil monitoramento público. Isso resulta em contratos complexos, baixa transparência e dificuldades para assegurar o consentimento livre, prévio e informado, reproduzindo assimetrias históricas de poder entre comunidades e agentes do mercado de carbono (Corbera e Schroeder, 2011; Larson *et al*., 2015).

No Peru, as políticas públicas de inserção de comunidades nativas amazônicas no mercado de carbono têm sido marcadas por uma forte dependência de financiamentos internacionais e por uma governança fragmentada. Pesquisas demonstram que, apesar do reconhecimento formal da importância das comunidades para a conservação florestal, os mecanismos institucionais de participação permanecem frágeis, com baixa capacidade estatal de fiscalizar projetos de REDD+ e de garantir que os benefícios econômicos sejam efetivamente distribuídos de forma equitativa (Larson e Ribot, 2007; Phelps, Webb e Agrawal, 2010).

Situação semelhante é observada no Equador, onde políticas públicas ambientais incorporaram o discurso do *Buen Vivir* e da valorização dos povos tradicionais, mas enfrentam limitações práticas na operacionalização de projetos de carbono. Estudos apontam que a ausência de marcos regulatórios claros e a prevalência de contratos padronizados elaborados por desenvolvedores privados dificultam a autonomia das comunidades e reduzem sua capacidade de negociação, comprometendo a efetividade social das iniciativas de mercado de carbono (Chhatre e Agrawal, 2009).

Na Bolívia, embora o Estado tenha adotado uma postura crítica em relação aos mercados de carbono e às soluções baseadas na mercantilização da natureza, experiências relacionadas aos incentivos florestais e à conservação também evidenciam tensões entre políticas públicas centralizadas e a autonomia dos territórios indígenas. A literatura destaca que a resistência ao mercado não eliminou os desafios estruturais de financiamento, governança e participação social, revelando

que a proteção dos direitos territoriais exige mais do que a simples rejeição dos instrumentos de mercado (Larson *et al.*, 2015).

Dessa forma, a comparação regional evidencia que, em diferentes países amazônicos, as políticas públicas voltadas à inserção de comunidades tradicionais no mercado de carbono compartilham problemas recorrentes: fragilidade institucional, assimetria informacional, participação social limitada e dependência excessiva de atores privados. Esses elementos indicam que o desafio da justiça climática na Amazônia ultrapassa fronteiras nacionais e exige o fortalecimento de políticas públicas capazes de assegurar governança democrática, transparência e repartição justa de benefícios, sob pena de o mercado de carbono reproduzir, em escala regional, dinâmicas históricas de exclusão socioambiental.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo focou a análise das políticas públicas que, direta ou indiretamente, têm o poder de equilibrar os interesses econômicos das empresas privadas com a justiça social e ambiental tão necessárias às comunidades quilombolas da Amazônia. Essas comunidades são fundamentais tanto na conservação ambiental quanto na cultura regional. Enquanto o mercado de carbono oferece potencial para desenvolvimento econômico e incentivos à preservação florestal, frequentemente ele beneficia desproporcionalmente as empresas em detrimento das comunidades locais. Para aumentar as chances de que esse mercado seja um instrumento pró-sustentabilidade, é essencial que as comunidades quilombolas participem equitativamente e tenham controle sobre as negociações e os custos e benefícios gerados.

Nesse sentido, as políticas públicas devem assegurar que os direitos culturais, territoriais e ambientais das comunidades não sejam eclipsados pelos interesses econômicos. A adoção de protocolos de consulta prévia, livre e informada é fundamental para garantir a participação ativa das comunidades em todas as fases dos projetos de carbono. Além disso, é necessário que as empresas envolvidas demonstrem um compromisso genuíno com a transparência e a responsabilidade social, implementando práticas que respeitem as tradições locais e assegurem uma distribuição justa dos benefícios econômicos. Assim, é essencial fortalecer as negociações sobre participação, divisão de benefícios e responsabilidades para garantir processos justos e evitar impactos negativos sobre a coesão comunitária.

Portanto, o sucesso das políticas de preservação ambiental na Amazônia está intrinsecamente ligado ao respeito e à valorização das comunidades quilombolas. A breve análise comparativa realizada evidencia que os desafios de governança e justiça climática possuem dimensão regional, o que reforça a necessidade de fortalecimento institucional no Brasil. As políticas públicas precisam ser continuamente aprimoradas para proteger efetivamente a integridade da floresta e dos modos de

vida tradicionais, enquanto promovem uma inclusão significativa dessas comunidades no mercado de carbono, de modo que priorize tanto o desenvolvimento econômico quanto a equidade social e ambiental.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Joana Luiza Oliveira; FONSECA, Igor Ferraz da (coord.). **A comissão nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais na visão de seus membros**. Brasília: Ipea, 2012. (Relatório de Pesquisa). Disponível em: https://ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/relatoriosconselhos/120409_relatorio_comunidades_tradicionais.pdf.

ALLEGRETTI, Mary. **Clima e florestas**: uma equação de valor para as reservas extrativistas na Amazônia. Curitiba: Instituto de Estudos Amazônicos, 2023. Disponível em: https://institutoestudosamazonicos.org.br/clima-e-florestas-uma-equacao-de-valor-para-as-reservas-extrativistas-na-amazonia/. Acesso em: 27 jul. 2024.

ARAUJO JUNIOR, Miguel Etinger de; MARTINS, Luiz Gustavo Campana. Indivíduo, sociedade e direitos humanos: a sustentabilidade integrada à ideia de bem viver e sua relação com os negócios jurídicos no mundo globalizado. **Veredas do Direito**, v. 17, n. 37, p. 169-190, 2020.

ARRUDA, Rinaldo. "Populações tradicionais" e a proteção dos recursos naturais em unidades de conservação. **Ambiente & Sociedade**, n. 5, p. 79-92, 1999. Disponível em: https://www.scielo.br/j/asoc/a/RfgDyLnkxRnFNqQcWTR6bQG/?format=pdf&lang=pt.

ATHIAS, JORGE Alex Nunes; SÁ, João Daniel. Políticas ambientais e instrumentos econômicos: uma análise do mercado de créditos de carbono. **Atuação – Revista Jurídica do Ministério Público Catarinense**, v. 17, n. 36, 2022. Disponível em: https://seer.mpsc.mp.br/index.php/atuacao/article/view/204/115. Acesso em: 7 ago. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 2024 [1988]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 jul. 2024.

BRASIL. Decreto nº 4.886, de 20 de novembro de 2003. Institui a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial – PNPIR e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, p. 3, 21 nov. 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4886.htm. Acesso em: 3 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. **Diário Oficial da União**, Brasília, p. 316, 8 fev. 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. Acesso em: 3 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 8.750, de 9 de maio de 2016. Institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. **Diário Oficial da União**, Brasília, p. 1, 10 maio 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8750.htm. Acesso em: 3 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 11.447, de 21 de março de 2023. Institui o Programa Aquilomba Brasil e o seu Comitê Gestor. **Diário Oficial da União**, Brasília, p. 3, 22 mar. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11447.htm. Acesso em: 3 fev. 2025.

BRASIL. Instrução Normativa nº 57 de 20 de outubro de 2009. Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. **Diário Oficial da União**, Brasília, Seção 1, p. 52, 21 out. 2009. Disponível em: https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/in_57_2009.pdf. Acesso em: 3 fev. 2025.

BRASIL. Lei nº 15.042 de 11 de dezembro de 2024 – Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE). **Diário Oficial da União**, Brasília, Seção 1, p. 4, 12 dez. 2024. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-15042-11-dezembro-2024-796690-publicacaooriginal-173745-pl.html. Acesso em: 3 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. **Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil**. Brasília: MCTI, 2021.

CGEE – CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. **Manual de capacitação**: mudança climática e projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo. Brasília: Cgee, 2010.

CHHATRE, Ashwini; AGRAWAL, Arun. Trade-offs and synergies between carbon storage and livelihood benefits from forest commons. **PNAS**, v. 106, n. 42, 2009.

CORBERA, Esteve; SCHROEDER, Heike. Governing and implementing REDD+. **Environmental Science & Policy**, v. 14, n. 2, 2011.

DIEGUES, Antonio Carlos (org.). **Biodiversidade e comunidades tradicionais no Brasil**. São Paulo: NUPAUB-USP/PROBIO-MMA/CNPq, 2000. Disponível em: https://scispace.com/pdf/os-saberes-tradicionais-e-a-biodiversidade-no-brasil-4t9dicij3d.pdf.

ECOSYSTEM MARKETPLACE. **The art of integrity: the state of the voluntary carbon markets** – Q3 insights briefing. Washington DC: Forest Trends, 2022. Disponível em: https://ppp.worldbank.org/library/art-integrity-state-voluntary-carbon-markets-2022-q3.

ESPADA, Ana Luiza Violato. **Parceria enquanto dimensão da governança ambiental para o manejo florestal comunitário na Amazônia**: o caso da Floresta Nacional do Tapajós. Dissertação (Mestrado em Gestão de recursos naturais e desenvolvimento local na Amazônia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7628.

FCP – FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Instrução Normativa nº 1 de 31 de outubro de 2018. Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pela Fundação Cultural Palmares nos processos de licenciamento ambiental de obras, atividades ou empreendimentos que impactem comunidades quilombolas. **Diário Oficial da União**, Brasília, Seção 1, p. 61, 9 nov. 2018. Disponível em: https://www.gov.br/palmares/pt-br/midias/arquivos-menu-departamentos/dpa/legislacao/2018-11-09-in1-2018-pub-dou.pdf.

FERNANDES, Gerusa Fernandes. Políticas públicas para comunidades quilombolas: a efetivação das políticas públicas de reconhecimento das comunidades quilombolas. *In*: **Open Science Research**. [*S. l.*]: Editora Científica Digital, 2022. p. 927-942. v. 9. Disponível em: http://www.editoracientifica.com.br/articles/code/221211235.

GALVÃO, A. C. F.; LOURENÇO, A.; MOUTINHO, P. (org.). **REDD no Brasil**: um enfoque amazônico – fundamentos, critérios e estruturas institucionais para um regime nacional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal – REDD. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos; Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia; Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2011.

GANDOUR, Clarissa. **Políticas públicas para proteção da floresta amazônica**: o que funciona e como melhorar – Amazônia 2030. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative/Pontifícia Universidade Católica, 2021. Disponível em: https://amazonia2030.org.br/wp-content/uploads/2021/07/REL-AMZ2030-Protecao-Florestal-3.pdf.

GOVERNO DO PARÁ. Decreto nº 941 de 3 de agosto de 2020. Institui o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), cria o Comitê Científico do Plano e o Núcleo Permanente de Acompanhamento do Plano e dá outras providências. **Diário Oficial**, n. 34.300, p. 4, 4 ago. 2020. Disponível em: https://www.amazoniaagora.pa.gov.br/novo/wp-content/uploads/2023/04/2020-08-Decreto-941-2020-Plano-Estadual-Amazonia-Agora-vDOE-1.pdf.

GOVERNO DO PARÁ. Decreto nº 4.372, de 6 de dezembro de 2024. Institui a Política Estadual para Comunidades Quilombolas. **Diário Oficial**, n. 36.061, p. 4, 9 dez. 2024. Disponível em: https://www.semas.pa.gov.br/legislacao/files/pdf/593640.pdf.

HANSEN, James *et al*. Target atmospheric CO2: where should humanity aim? **The Open Atmospheric Science Journal**, v. 2, n. 1, 2008.

HLMA – HERNANDEZ LERNER & MIRANDA ADVOCACIA. **Olhar para o céu com os pés fincados na terra**: áreas de uso coletivo e mercado voluntário de carbono na Amazônia brasileira – uma abordagem baseada em direitos. Brasília: HLMA, 2023. Disponível em: https://hlma.adv.br/wp-content/uploads/2023/08/Relatorio_HLMA_virtual_impressao.pdf.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html.

INPE – INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Disponível em: https://www.gov.br/inpe/pt-br.

LARSON, Anne M.; RIBOT, Jesse. The poverty of forestry policy: double standards on an uneven playing field. **Sustainability Science**, v. 2, n. 2, p. 189-204, 2007.

LARSON, Anne M. *et al*. REDD+ and the politics of forest governance in Latin America. **Global Environmental Change**, v. 35, 2015.

LIMA, Patrick Mendes de. **Mercado de crédito de carbono**: uma revisão. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://bdm.unb.br/handle/10483/35915.

NASCIMENTO, Sabrina; CORREA, Simy Almeida. Emergência climática na Amazônia: agroecologia e conhecimentos tradicionais contra os modelos empresariais de conservação. **Novos Cadernos NAEA**, v. 27, n. 1, 2024. Disponível em: https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/16022.

NOBRE, Carlos A., SELLERS, Piers J.; SHUKLA, Jagadish. Amazonian deforestation and regional climate change. **Journal of Climate**, v. 4, n. 10, p. 957-988, 1991. Disponível em: https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/4/10/1520-0442_1991_004_0957_adarcc_2_0_co_2.xml.

NOBRE, Carlos A. *et al*. **New Economy for the Brazilian Amazon**. São Paulo: WRI Brasil, 2023. Disponível em: https://www.wribrasil.org.br/sites/default/files/2023-06/Executive%20Summary%20%28english%29.pdf.

OVIEDO, Antonio Francisco Perrone; DOBLAS, Juan. **As florestas precisam das pessoas**. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2022. Disponível em: https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/florestas-precisam-das-pessoas.

PHELPS, Jacob; WEBB, Edward; AGRAWAL, Arun. Does REDD+ threaten to recentralize forest governance? **Science**, v. 328, n. 5976, 2010.

PIETRACCI, Breno *et al*. **Oportunidades financeiras para o Brasil com a redução do desmatamento na Amazônia** Amazônia 2030. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative/Pontifícia Universidade Católica, 2022. Disponível em: https://amazonia2030.org.br/wp-content/uploads/2022/06/PB-EDF.pdf.

PINHO, Beatrice Christine Piedade. *et al*. Plano estadual Amazônia agora: uma análise sistêmica do eixo comando e controle do processo de desmatamento no Pará. **Revista Delos**, v. 17, n. 51, p. 28-48, 2024.

RIBEIRO FILHO, Manoel. **Disrupturas nas políticas sociais de promoção da igualdade racial no Estado brasileiro**: uma abordagem preliminar. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA DO DIREITO – GT24. Práticas (anti)racistas, direitos e cidadania, 8, 2023. [*s. l.*]. **Anais** [...] Enadir, 2023. Disponível em: https://nadir.fflch.usp.br/sites/nadir.fflch.usp.br/files/upload/paginas/Disrupturas%20nas%20pol%C3%ADticas%20sociais%20de%20promoc%C3%A3o%20da%20igualdade%20racial%20no%20Estado%20brasileiro%20%20Uma%20abordagem%20preliminar%20GT24.pdf.

RODRIGUES, Maria de Fátima Ferreira. Paisagens, geossímbolos e dimensões da cultura em comunidades quilombolas. **Mercator**, v. 10, n. 22, p. 103-121, 2011.

SEPPIR – SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. **Programa Brasil Quilombola**. Brasília: Seppir, 2004. Disponível em: https://www.dhnet.org.br/dados/pp/a_pdfdht/plano_br_quilombola_2004.pdf.

SILVA, André Ribeiro Fonseca da. Políticas públicas para comunidades quilombolas: uma luta em construção. **Política & Trabalho**, v. 1, n. 48, p. 115-128, 2018.

SPRACKLEN, Dominick V., ARNOLD, Steve R.; TAYLOR, Christopher. M. Observations of Increased Tropical Rainfall Preceded by Air Passage over Forests. **Nature**, v. 489, p. 282-285, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1038/nature11390.

TEIXEIRA, Tadeu Gomes; SAMPAIO, Camila Alves Machado. Análise orçamentária do Programa Brasil Quilombola no Brasil e no Maranhão: o ocaso de uma política pública. **Revista de Administração Pública**, v. 53, n. 2, p. 461-480, 2019.

TOLEDO, André de Paiva; DI BENEDETTO, Saverio; BIZAWU, Kiwonghi. Redd+ e proteção de ecossistemas florestais: o caso do Fundo Amazônia no Brasil. **Veredas do Direito**, v.19, n.43, 2022. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/44287.

VASCONCELOS, Mario Braga de G. *et al*. **Territórios**: área conservada. São Paulo: Centro de Estudos Synergia, 2022. (Série Amazônia Brasileira: perspectivas territoriais integradas e visão de futuro, v. 3). Disponível em: https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F192957%2F1655209185Synergia_Serie_Amazonia_Brasileira_Vol_3_Territorios_Area_Conservada_rdbx2.pdf.

VITAL, Christiane de Lima. **Redução de emissões por desmatamento e degradação REDD+**: mecanismo de conservação florestal. 2013. Monografia (Especialização (Especialização em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/33685.